

A HISTÓRIA DOS DIREITOS HUMANOS ATÉ A DECLARAÇÃO DE 1948

A legitimação dos direitos e de seu reconhecimento comum está sempre ligada à sua institucionalização no Estado moderno. Nesse contexto, os direitos hoje garantidos decorrem de diversas conquistas sociais e de lutas. Sem dúvida, uma das maiores vitórias da população humana, em relação ao Estado moderno, aconteceu na contemporaneidade.

Em 1945 foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU) com o intuito de evitar que os horrores cometidos na Segunda Guerra Mundial ocorressem novamente. Em 1948 foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem como fundamento central preservar os direitos fundamentais: **dignidade, valor, igualdade de direitos, liberdade religiosa e de opinião, promoção do progresso e da liberdade para todos**. Contudo, a história dos direitos humanos não começou com o trágico episódio do Holocausto.

Cilindro de Ciro

O documento mais antigo já encontrado que trata sobre os direitos humanos é o **Cilindro de Ciro**. Feito de argila, contém a declaração do rei persa Ciro II, que se estima ter sido feita em 539 após sua conquista da **Babilônia**.



O artefato foi **descoberto em 1839** e traduzido apenas em 1971. Nele constam não só os feitos de Ciro, mas a necessidade defendida pelo rei em melhorar a vida dos cidadãos, repatriar povos, restaurar templos religiosos para o exercício da fé independente da religião e a importância de abolir a escravidão.



Direito natural

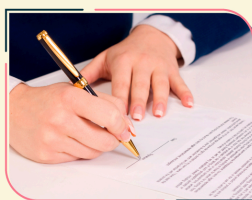
Já na **Roma Antiga** se encontra uma elaboração mais rebuscada de direitos humanos, que descrevia o conceito jurídico sobre conceder a cidadania romana a todos.

Posteriormente, com a ascensão do cristianismo na Idade Média, surgiu a noção de **direito natural**, que defendia um tratamento justo ao ser humano nos âmbitos jurídico e social. Porém a única instituição a prevalecer sobre esse direito era a **Igreja**, sob o argumento da lei divina.

Racionalismo

Foi na modernidade que os direitos humanos de fato foram pensados como direitos inatos. Isto é, os racionalistas defendiam que há um direito natural que **não deve estar submetido à lei divina**.

Desse modo, **todos são livres** e não podem ter seus direitos violados por nenhum sistema ou instituição.



Teoria contratualista

Ao longo da modernidade foram criadas diversas teorias em torno do direito natural do ser humano, e a de maior destaque foi a contratualista. Essa teoria pensava **a relação entre indivíduo e sociedade com base num contrato entre indivíduos e Estado**.

Nesse contexto, surgiram também diversas declarações sobre os direitos dos indivíduos frente ao Estado, elaboradas de acordo com seus respectivos países.

Revolução Francesa

Contudo, foi com a Revolução Francesa que surgiu a **primeira Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789**. Por sua vez, defendia direitos econômicos e sociais dos indivíduos.

Essa declaração foi substituída somente em 1948 pela Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Com base na análise do seu surgimento e desenvolvimento, é possível compreender a história dos direitos humanos como direitos adquiridos ao longo dos anos, com guerras e conquistas.

